

감사결과 처분요구서

- ○본부 제(諸) 보증증권 운영 및 관리 실태감사 -

2022. 12. .

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 구매·용역·공사 계약관련 보증금(입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금), 전세사택 채권(전세금보장 신용보험), 부동산 임대시 미래 위험 담보 보증 채권 징구 여부 및 계약 변동시 담보 보증채권 기간(금액) 연장 등 관리 실태에 대한 감사를 시행하고 계약담당자들이 국가계약법령과 회사 사규에 맞게 보증금을 관리할 수 있도록 개선하는데 있다.

2. 감사 대상 및 중점

- 이번 감사는 최근 1년간 구매·용역·공사 계약관련 보증금, 전세사택 채권, 확보, 부동산 임대 보증서 등에 대해 관련 법령과 회사 사규에 따라 적법하게 관리 하고 있는지 여부에 중점을 두고 특정감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 10. 17.부터 같은 해 10. 31.까지 ○본부 감사부서 2명, ★본부 감사부서 1명이 협업하여 감사대상 기간('21.9.1. ~ '22.8.31) 구매·공사·용역 계약의 입찰·계약·하자보수보증금, 선금지급 보증금, 전세사택 및 부동산 임대보증금에 대해 감사를 실시하였고, 내부검토를 거쳐 같은 해 12. 5. 상임감사위원 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류
1	○본부 제 ♡ 건설소 ♣부	특정	계약이행 보증기간 미연장	권고·통보
2	○본부 ☆처 ●부 제 ♡ 건설소 ♣부	특정	계약 및 선금 보증서 관리 부적정	권고·통보
3	○본부 ☆처 ●부 제 ♡ 건설소 ♣부	특정	「선금지급 및 관리지침」 개정요청	개선
4	○본부 ☆처 ◇부	특정	부동산 임대 보증서 미확보	주의
5	○본부 ☆처 ◇부	특정	임대보증관리 부적정 및 재발방지 교육시행	시정
6	○본부 ☆처 ◇부	특정	부동산 임대 시작일 이후 임대계약 부적절 및 재발방지교육 시행	권고·통보
7	○본부 ☆처 ◇부	특정	「비유동자산관리규정」 개정요청	개선

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 계약이행 보증기간 미연장 [적극업무 면책]

관 계 부 서 ○본부 제5건설소 ♣부

내 용

「계약보증금」은 계약이행을 담보하고 계약불이행을 대비하여 손해보전을 위한 물적 담보로서 「계약보증금」의 관리 소홀은 향후 계약상대자와 분쟁 발생시 계약불이행에 대한 손해보전을 담보할 수 없게 된다. 또한 「계약규정 시행세칙」 제 75조(보증보험증권 등의 보증기간의 연장)에 따르면 계약담당자는 “계약의 이행 기간을 연기하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간 내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 제73조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)의 규정에 적합하게 보증보험증권 등을 제출하게 하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

그러나 ○본부 3,4호기 준공일이 3호기('23.03.31. → '24.03.31.), 4호기('24.06.30. → '25.03.31.)로 연장 되었지만, 제5건설소 ♣부 계약담당자는 계약이행 보증기간을 연장하지 않고 부적절하게 관리하고 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 ○본부 3,4호기 준공일 연장 및 「계약규정 시행세칙」의 계약보증금 조건에 따라 제♠건설소 ♣부 계담당자는 계약이행보증기간을 미 연장하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안[예를 들면, 직원교육 및 다각적인 노력(공문요청, 공급사 면담, 설명·설득 등)]을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(권고·통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 계약(입찰·계약·하자보수 보증서) 및 선금 보증서 관리 부적정
관 계 부 서 ○본부
내 용

☆처 ●부, 제♣건설소 ♣부 담당자들은 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수 보증금, 선금 채권 확보의 보증기간을 「계약규정시행세칙」 제73조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부) 및 「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권 확보)에 따라 적용하지 않고 담당자별로 다르게 적용하고 있고, ERP시스템에서 구매·공사·용역 계약 건별로 전자, 수기 보증증권 접수 여부가 확인되지 않는 사례가 다수 발견되는 등 「계약규정 시행세칙」 및 「선금 지급 및 관리지침」을 준수하지 않고 있었다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 「계약규정시행세칙」 제73조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에서 규정한 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금 보증 설정기준과 선금지급 및 관리지침 제3조(채권 확보)에서 규정한 보증기간 설정기준을 준수하고, ERP시스템에서 입찰보증서, 계약이행보증서, 하자보수보증서, 선금보증서가 전자 또는 수기로 미등록 사례가 발생되지 않도록 ☆처 ●부, 제♣건설소 ♣부 담당직원들을 대상으로 한 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(권고·통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선 요구

제 목 「선금지급 및 관리지침」 검토 후 개정 요청

관 계 부 서 ○본부

내 용

「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권 확보)에 따르면 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 「계약관리규정시행세칙」 제72조(계약보증금의 납부) 제⑥항 규정에 의한 증권 또는 보증서를 제출해야 한다. 다만 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관 등은 증권 또는 보증서 제출의무 없이 선금반납 보장 협약 문서를 제출하도록 하고 있다. 하지만 「계약관리규정시행세칙」 제77조(계약보증금의 납부 면제)에서 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 공공기관의 자회사 등이 계약보증금 납부 면제에서 삭제 <2020.04.08.> 된 점을 감안하여 선금채권 확보를 위해 공공기관 중 공기업과 준정부기관 등도 증권 또는 보증서를 제출할 수 있도록 본사 「선금지급 및 관리지침」 주관부서로 규정 개정 요청을 할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 「계약관리규정시행세칙」 제77조(계약보증금의 납부 면제)에서 공공기관 및 공공기관 자회사, 국가기관, 지방자치단체의 계약보증금 납부면제 조항이 삭제되었음에도 불구하고 「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권 확보)에서는 「공

공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관, 국가기
관, 지방자치단체 등을 선금보증금 납부 면제기관으로 적용하고 있어 선금 채권
확보를 위해 증권 또는 보증서를 제출할 수 있도록 「선금지급 및 관리지침」
개정을 요청하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 부동산 임대 보증서 미확보

관 계 부 서 ♡처장

내 용

우리회사 사규 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 제②항에 따르면 보증금은 “계약규정시행세칙 제72조(계약보증금 납부) 제⑥항의 규정에 의한 보증서 등으로 납부할 경우와 계약상대자가 계약규정시행세칙 제77조(계약보증금의 납부 면제) 제①항 제1호에 정한 자로서 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출할 경우에는 이를 면제할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

그러나 ☆처 ◇부 부동산임대계약관리 담당자는 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복)에서 규정한 임대 보증금 면제 사유가 아님에도 불구하고 아무런 조치 없이 관리하고 있었다.

조치할 사항

❖ ♡처장은 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 규정에 맞지 않게 임대 보증서(보증금) 없이 임차계약 부적절하게 관리하는 등 임대차 계약관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정 요구

제 목 임대보증관리 부적정 및 재발방지 교육시행

관 계 부 서 ○본부

내 용

부동산 임대보증금은 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 규정에 따라 비록 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 공공기관의 자회사라고 할지라도 계약규정시행세칙 제77조(계약보증금의 납부 면제) 조항이 삭제 <2020.04.08.> 되어 제72조(계약보증금 납부) 제⑥항의 규정에 의한 보증서 등으로 납부하여야 한다.

그래서 감사대상 기간의 부동산 임대 보증금은 임대보증금 지급각서 대신 증권 또는 보증서 등으로 대체하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 「계약규정시행세칙」 제77조(계약보증금납부면제) 항목이 삭제 <2020.04.08.> 됨에 따라 공공기관 및 공공기관 자회사로부터 제출받은 임대보증금 지급각서 대신 보증서로 대체하고 부동산 임대관련부서 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 부동산 임대 시작일 이후 임대계약 부적절 및 재발방지교육 시행
관 계 부 서 ○본부
내 용

「민법」 제620조(단기임대차의 갱신)에 따르면 “단기 임대차는 그 기간 만료전에 토지에 대하여는 1년, 건물 기타 공작물에 대하여는 3월, 동산에 대하여는 1월내 갱신하여야 한다.” 라고 규정하고 있고, 현재 사용 중인 임대계약서 제3조(임대차 기간) 제②항에서는 “임차인” 이 계속 사용하고자 할 경우에는 “임차인”은 기간 만료 30일전에 “임대인” 에게 계약갱신을 서면으로 요청하도록 명시 되어있다.

그러나 감사대상기간의 부동산 임대차 계약 일부가 임대 시작일 이후에 임대 계약이 체결되었음을 확인하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 감사대상기간 부동산 임대차 계약 일부가 임대시작일 이후 임차 계약 및 갱신하는 등 부적절하게 임대계약을 체결하고 있어, 부동산 임대 시작 30일전 임대계약을 체결할 수 있도록 부동산 임대관련 부서 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(권고·통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선 요구

제 목 「비유동자산관리규정」 검토 후 개정 요청

관 계 부 서 ○본부

내 용

「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 제②항에서 “계약 규정시행세칙 제77조(계약보증금의 납부 면제) 조항(「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 자회사)이 삭제 <2020.04.08.> 된 점을 감안하여 ”임대 보증금 지급확약 문서를 제출할 경우 임대보증금을 면제할 수 있다”는 조항 삭제 여부를 검토하여 본사 「비유동자산관리규정」 주관부서로 규정 개정 요청을 할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 제②항에서 계약규정시행세칙 제77조(계약보증금의 납부 면제) 조항(「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 자회사)이 삭제 <2020.04.08.> 된 점을 감안하여 “임대보증금 지급확약 문서를 제출할 경우 임대보증금을 면제할 수 있다”는 조항을 검토하여 본사 「비유동자산관리규정」 주관부서로 규정 개정을 요청하시기 바랍니다.(개선)